

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA II

A Constituição Federal de 1988 prevê os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muitas questões de prova, inclusive discursivas, são baseadas na conceituação desses princípios e na aplicação deles na administração pública.

Não há hierarquia entre os princípios. O princípio da legalidade é o primeiro deles, o que não significa que seja hierarquicamente superior. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em caso de colisão entre princípios, deve-se analisar o caso concreto.

Assim, o princípio da legalidade não é absoluto e pode ser ponderado com o princípio da moralidade, considerando-se que nem tudo o que é legal é, necessariamente, moral.

Para fins de prova, é importante considerar o raciocínio adotado por muitas bancas: havendo previsão legal expressa de determinado instituto (seja regra, benefício, direito, obrigação, proibição, pena, multa etc.), não se pode afastá-la com base em outro princípio. Em regra, o que está previsto em lei prevalece sobre os princípios.



5m

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

CONCEITO

O princípio da Legalidade consiste na atuação conforme a lei e o Direito.

Ao se falar em lei e direito, admite-se a aplicação do ordenamento jurídico como um todo, isto é, da lei e das demais fontes do direito. A isso se dá o nome de **juridicidade (bloco de legalidade)**.



ATENÇÃO

A ideia atual de legalidade é mais abrangente. Agir em conformidade com a legalidade significa observar não apenas a lei, mas também a jurisprudência, a doutrina e os demais princípios.

A abrangência da legalidade decorre do fato de que o apego exclusivo à letra seca da lei pode desvirtuar sua própria aplicação.

Por exemplo, quando a lei prevê a remoção para acompanhamento de cônjuge servidor, o ordenamento jurídico, considerado em seu conjunto, admite também a situação de empregado, pois se compreende que a noção de “servidor”, nesse contexto, deve ser interpretada à luz da proteção da família.

A partir do momento que a legalidade não se restringe à letra seca da lei, a margem de atuação do agente público é diminuída, tendo em vista que ele deve respeitar o ordenamento como um todo.



10m

LEGALIDADE ESTRITA X AUTONOMIA DE VONTADE

Há distinção entre a legalidade no âmbito da Administração Pública, de caráter estrito, e o princípio da legalidade voltado ao cidadão, associado à autonomia da vontade.

Na Constituição Federal de 1988, o artigo 5º, inciso II, dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Essa legalidade é distinta da legalidade prevista no artigo 37, caput.

O agente público deve seguir estritamente o que o ordenamento jurídico estabelece, ao passo que o cidadão possui autonomia para fazer tudo aquilo que não for proibido.



15m

RESERVA LEGAL

Sabe-se que a legalidade abrange o ordenamento jurídico como um todo (Constituição, leis complementares e ordinárias, medidas provisórias, atos administrativos, jurisprudência, doutrina e costumes). No entanto, a reserva legal faz com que determinados assuntos sejam tratados somente por lei.

Neste caso, a lei é formal, aquela aprovada pelo congresso e que passa pelas casas do legislativo. Isso significa que não se admite a disciplina por ato administrativo, como o decreto.

É o caso previsto no artigo 37, XIX, da Constituição: *somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação*. Há reserva legal para criação de autarquia.



ATENÇÃO

A reserva legal ocorre em certos casos em que se exige que somente a lei trate de determinado assunto. Trata-se de uma situação relevante, que demanda maior discussão no Parlamento. No direito administrativo, vigora e predomina a legalidade em sentido abrangente, e não a reserva legal.

A criação de cargo público, por exemplo, ocorre somente por lei, mas o cargo pode ser extinto por lei ou por decreto.

Da mesma forma, a alteração de remuneração de servidor se dá somente por lei (art. 37, X, da Constituição Federal).



20m

EXCEÇÕES À LEGALIDADE

Celso Antônio Bandeira de Mello aponta como exceções à legalidade a medida provisória, o decreto de estado de defesa e o decreto de estado de sítio.



DIRETO DO CONCURSO

01. (FGV/PREFEITURA DE NITERÓI - RJ/ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL/GESTÃO GOVERNAMENTAL/2024) Os Princípios Básicos da Administração Pública orientam as ações do setor público, assegurando transparência, ética e excelência na prestação de serviços à sociedade. Quanto à atuação da Administração Pública e às interações com particulares, de acordo com o princípio da legalidade, assinale a afirmativa correta.

- a) A Constituição Federal brasileira não menciona a necessidade de lei para a atuação da Administração Pública.
- b) No âmbito das relações entre particulares, a autonomia da vontade permite a realização de qualquer ato que não seja proibido pela lei.
- c) O princípio da legalidade se aplica apenas à esfera privada, enquanto a autonomia da vontade é exclusiva da Administração Pública.
- d) A Administração Pública atua de forma autônoma, podendo estabelecer limitações aos direitos dos particulares sem necessidade de amparo legal.
- e) A Administração Pública pode conceder direitos e criar obrigações por meio de atos administrativos, independentemente de previsão legal.



- a) A Constituição Federal prevê diversas matérias sujeitas à reserva legal e outras submetidas ao princípio da legalidade.
- b) A autonomia da vontade permite que o cidadão faça tudo o que não for proibido por lei.
- c) O princípio da legalidade aplica-se tanto à esfera privada quanto à Administração Pública.
- d) A Administração Pública, obrigatoriamente, deve agir com amparo na lei.
- e) A Administração Pública atua com base em previsão legal, e não de forma independente da lei, podendo, por ato administrativo, como o decreto, conceder direitos e criar obrigações, desde que haja previsão legal.

02. (FGV/ENAM/EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA/2024.2/2024/ADAPTADA) Considerando os princípios constitucionais da atividade administrativa, analise as afirmativas a seguir. Atualmente, o princípio da legalidade no Direito Administrativo é compreendido como norma que vincula a atuação administrativa não apenas à lei, mas também ao Direito ou ao chamado bloco de constitucionalidade.



A legalidade não consiste em seguir apenas a lei em sentido estrito. Na verdade, ela compreende o ordenamento jurídico como um todo, abrangendo o chamado bloco de legalidade, ou juridicidade.

GABARITO

01. b

02. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
